

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 219/2539	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	ผู้ร้อง
	พลเอก ชำนาญ นิล วิเศษ ที่ 1	ผู้ร้อง
	นาง ประนอม นิล วิเศษ ที่ 2	ผู้ร้อง
	เด็ก ชาย จัตรชัย นิลวิเศษ โดยพลเอก ชำนาญ นิล วิเศษ	
	ผู้ใช้ อำนาจปกครอง ที่ 3	ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ.2518
มาตรา 20, มาตรา 21 จัตวา, มาตรา 23

การ ที่ นายกรัฐมนตรี จะ สั่ง ลงโทษ เจ้าหน้าที่ ของ รัฐ ผู้ร่ำรวยผิดปกติ หรือ ไม่ ไม่เป็น การ ตัด อำนาจ ของ คณะกรรมการ ป.ป.ป. ที่จะ ส่ง เรื่อง ให้ พนักงาน อัยการ ยื่น คำร้อง ต่อ ศาล เพื่อ ให้ศาล สั่ง ให้ ทรัพย์สิน ของ ผู้นั้น ตกเป็น ของ แผ่นดิน มี ผู้ร้องเรียน กล่าวหา ผู้คัดค้าน ที่ 1 ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ป.ใน ระหว่าง ที่ ผู้คัดค้าน ที่ 1 เป็น เจ้าหน้าที่ ของ รัฐ ว่า ผู้คัดค้านที่ 1 ร่ำรวย ผิด ปกติ คณะ กรรมการ ป.ป.ป. จึง ได้ ทำการ สืบสวนสอบสวน เรื่อยมา และได้ ส่ง เรื่อง ให้ พนักงาน อัยการ ผู้ร้องยื่น คำร้อง ต่อ ศาล เป็น การ กระทำ เกี่ยวพัน สืบ ต่อ กัน มา โดยมุ่งหมาย ถึง ทรัพย์สิน ที่ ผู้คัดค้าน ที่ 1 ได้ มา ใน ระหว่าง เป็นเจ้าหน้าที่ ของ รัฐ แม้ ขณะ ยื่น คำร้อง ผู้คัดค้าน ที่ 1 เกษียณอายุราชการ แล้ว ก็ ตาม ส่วน ผู้ คัดค้าน ที่ 2 และ ที่ 3 นั้น ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ของ รัฐ แต่ เป็น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ใน

ทรัพย์สิน แทนผู้คัดค้าน ที่ 1 ผู้ร้อง จึง มี อำนาจ ยื่น คำร้อง ขอ ให้ ศาล มีคำสั่ง ให้
ทรัพย์สิน ของ ผู้คัดค้าน ที่ 1 ตกเป็น ของ แผ่นดิน พระราชบัญญัติ ป้องกัน และ
ปราบปราม การ ทุจริต และประพฤติ มิชอบ ใน วงราชการ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 ที่
บัญญัติให้ ศาล สั่ง ทรัพย์สิน ที่ เจ้าหน้าที่ ของ รัฐ ได้ มา โดย ไม่ชอบตกเป็น ของ
แผ่นดิน เป็น เพียง วิธีการ ที่ จะ ป้องกัน และปราบปราม การ ทุจริต และ ประพฤติ
มิชอบ ใน วงราชการ อัน เป็นวิธี การ ทาง วินัย เท่านั้น มิใช่ เป็น การ ลงโทษ แก่ ผู้
กระทำความผิด ทาง อาญา อัน จะ ต้อง อยู่ ภายใต้ บังคับ ของหลัก กฎหมาย ที่ ว่า
บุคคล จะ ต้อง รับ โทษ ทาง อาญา ต่อ เมื่อได้ กระทำ การ อัน กฎหมาย ที่ ใช้ ใน
ขณะ กระทำ นั้น บัญญัติเป็น ความผิด และได้ กำหนด โทษ ไว้ ดังนั้น กฎหมาย นี้
ย้อนหลังไป บังคับ ถึง ทรัพย์สิน ของ เจ้าหน้าที่ ของ รัฐ ที่ ได้ มา โดยมิชอบ และ
ยัง คง มี อยู่ ใน ขณะ ที่ กฎหมาย นี้ ใช้ บังคับ ได้ เพราะ การ ได้ ทรัพย์สิน มา
โดย มิชอบ ด้วย หน้าที่ นั้น เป็นการ ผิด วินัย ตั้งแต่ ที่ ได้ รับ มา พระราชบัญญัติ
ป้องกัน และ ปราบปราม การ ทุจริต และประพฤติ มิชอบ ใน วงราชการ พ.ศ. 2518
มาตรา 21 จัดว่าเป็น บท บัญญัติ ที่ ให้ อำนาจ คณะกรรมการ สอบสวน โดย มี
กำหนด ระยะเวลา มิใช่ ไม่ ให้ ใช้ บังคับ กฎหมาย ดังกล่าวแก่ ผู้ที่ ออก จาก
ราชการ ไป แล้ว พระราชบัญญัติ ป้องกัน และ ปราบปราม การ ทุจริต และประพฤติ
มิชอบ ใน วงราชการ พ.ศ. 2518 ใช้ บังคับ แก่เจ้าหน้าที่ ของ รัฐ ทุก คน แม้ เจ้า
หน้าที่ ของ รัฐ ผู้นั้น ไม่ได้แสดง สันทรัพย์ และ หนี้สิน ตาม พระราชกฤษฎีกา ว่า
ด้วยการ แสดง สันทรัพย์ และ หนี้สิน ของ เจ้าหน้าที่ ของ รัฐพ.ศ. 2524 ก็ ตาม

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพ.ศ. 2518 มาตรา 20 ขอยื่นคำร้องว่า เมื่อ

ระหว่างปี 2492 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2528 ผู้คัดค้านที่ 1 รับราชการในกองทัพบก
สังกัดกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพ.ศ. 2518 โดยเมื่อเดือนตุลาคม
2515 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2528 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดบัญชาทหารบก รองปลัด
บัญชาทหารบก รองเสนาธิการทหารบก ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รองปลัดกระทรวง
กลาโหมตลอดมา จนถึงวันเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2528 ผู้คัดค้าน
ที่ 1 มีผู้คัดค้านที่ 2 เป็นภรรยาและมีบุตรหรือผู้คัดค้านที่ 3 ยังไม่บรรลุนิติภาวะและ
อยู่ในความปกครองของบุคคลทั้งสอง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2522 คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการหรือเรียกชื่อย่อว่า
คณะกรรมการป.ป.ป. ได้รับการร้องเรียนเป็นหนังสือกล่าวหาผู้คัดค้านที่ 1 ว่า เมื่อ 4-
5 ปี ที่ผ่านมา มีฐานะร่ำรวยผิดปกติ โดยได้ลงทุนก่อสร้างหมู่บ้าน
พรสวรรค์ที่ปากน้ำชุมพรมูลค่า 40,000,000 บาท ลงทุนในบริษัททรานส์โอเชียนไลน์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดินเรือทางทะเล) เป็นหุ้นส่วนประมาณ 15,000,000 บาท ถึง
16,000,000 บาท สร้างบ้านพักในเนื้อที่ 4-5 ไร่ ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ราคาหลายล้านบาท ลงทุนเปิดร้านอาหารในต่างประเทศลงทุนในโรงแรมปวยลหวง
จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการ ป.ป.ป. จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อมูลในเบื้องต้นได้
ความว่าผู้คัดค้านที่ 1 มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติโดยมีทรัพย์สินมากกว่ารายได้ที่ได้
รับจากทางราชการตามที่แสดงไว้ในรายการเสียภาษีเงินได้เป็นจำนวนมาก คณะกร
รรมการป.ป.ป. จึงได้ทำการพิจารณาสอบสวนปรากฏจากการตรวจสอบถึงเดือน
มิถุนายน 2526 ผู้คัดค้านทั้งสามมีทรัพย์สินมูลค่ารวม 71,094,000.23 บาท โดยมี
หลักฐานว่าผู้คัดค้านที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 6,624,425.22 บาท มีหลักฐานว่าผู้
คัดค้านที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จำนวน 54,469,575.01 บาท และมีหลักฐานว่าผู้
คัดค้านที่ 3 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อีก 10,000,000 บาท อันเป็นทรัพย์สินที่คณะ

กรรมการ ป.ป.ป.วินิจฉัยว่าเป็นของผู้คัดค้านที่ 1 ที่ร่ำรวยขึ้นผิดปกตินอกจากนั้นยังปรากฏหลักฐานว่ามีทรัพย์สินของธิดาและญาติของผู้คัดค้านที่ 1 กับญาติของผู้คัดค้านที่ 2 และผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ใกล้ชิด ซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 1 โดยใช้ชื่อบุคคลอื่นดังกล่าวเป็นเจ้าของแทนหรือโดยผู้คัดค้านที่ 1 ยกให้รวมทั้งหุ้นในบริษัทบ้านพักพรสวรรค์ จำกัด รวมเป็นมูลค่า 143,000,000 บาทเศษ แต่ปรากฏว่าหลักฐานรายได้โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ในระหว่างปี 2515 ถึง ปี 2523 มีรายได้รวม 1,326,619.96 บาท ตามหลักฐานแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วนผู้คัดค้านที่ 3 ไม่มีรายได้ คณะกรรมการ ป.ป.ป. จึงมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านที่ 1 แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งผู้คัดค้านที่ 1 ได้ยื่นรายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน คณะกรรมการ ป.ป.ป. ได้พิจารณาสอบสวนแล้วได้ความว่า ทรัพย์สินของผู้คัดค้านทั้งสามดังกล่าวรวมกันแล้วมีมากกว่ารายได้ดังกล่าวถึง 69,767,380.27 ซึ่งผู้คัดค้านที่ 1 ไม่สามารถแสดงได้ว่าได้ทรัพย์สินดังกล่าวมาในทางที่ชอบซึ่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 ให้ถือว่าผู้คัดค้านที่ 1 ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบ คณะกรรมการ ป.ป.ป. จึงวินิจฉัยและมีมติเอกฉันท์ว่าผู้คัดค้านที่ 1 มีทรัพย์สินร่ำรวยขึ้นโดยผิดปกติแล้วรายงานความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและแจ้งให้ผู้ร้องดำเนินการยื่นคำร้องเป็นคดีนี้ โดยขอให้ศาลมีคำสั่งว่าทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 1 ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำร้อง จำนวน 69,767,380.27 บาท จากทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของแผ่นดิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เรียกผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 เข้ามาเป็นคู่ความในคดี ศาลชั้นต้นอนุญาต

ผู้คัดค้านที่ 1 คัดค้านว่า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 ได้บัญญัติโทษสองสถานเป็นชั้น

ตอนตามลำดับก่อนหลังคือ (1) การลงโทษทางวินัย โดยให้คณะกรรมการ
ป.ป.ป.รายงานความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งลงโทษไล่ออกเสียก่อนแล้ว
จึง (2) ให้ลงโทษทางทรัพย์สินโดยให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาล
วินิจฉัยสั่งว่า ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งไล่ออกไป
แล้วนั้นตกเป็นของแผ่นดิน อันเป็นขั้นตอนขั้นที่สองในภายหลัง โดยนัยแห่งคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 909/2529 และโดยเหตุที่คำสั่งของศาลมีผลเป็นอย่างเดียวกับการริบ
ทรัพย์สินซึ่งเป็นโทษทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ป. จะต้องรายงานผลการ
สอบสวนและเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งลงโทษไล่ออก
แล้วจึงจะร้องขอให้ศาลวินิจฉัยให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้บทบัญญัตินี้ไม่
ได้บัญญัติเป็นเอกเทศให้แยกกระทำต่างหากกรณีสำหรับคดีนี้นายกรัฐมนตรียังไม่
ได้พิจารณาจึงยังไม่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้คัดค้านที่ 1 ออกจากรายการ ผู้ร้องจึงไม่มี
อำนาจยื่นคำร้องนี้อีกประการหนึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีความมุ่งหมายจะใช้
บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วโดยไม่มีความผิด
เมื่อวันที่ผู้ร้องยื่นคำร้องคดีนี้ผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะเกษียณ
อายุราชการแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้อง นอกจากนี้ผู้ร้องได้รับสำนวนการ
สอบสวนต้นฉบับจากคณะกรรมการ ป.ป.ป. หลังจากผู้คัดค้านที่ 1 เกษียณอายุ
ราชการแล้วประมาณ 2 เดือน การกระทำของคณะกรรมการ ป.ป.ป. และผู้ร้อง ใน
การยื่นคำร้องคดีนี้จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตยิ่งกว่านั้นคณะกรรมการ ป.ป.ป.
ไม่มีอำนาจวินิจฉัยถึงทรัพย์สินที่ผู้คัดค้านที่ 1 มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้
บังคับและยังไม่มีผลบังคับถึงทรัพย์สินที่มีชื่อหรือหลักฐานว่าและยังไม่มีผลบังคับถึง
ทรัพย์สินที่มีชื่อหรือหลักฐานว่าเป็นของผู้อื่น ด้วยเหตุพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นบท
ลงโทษทางอาญา จึงต้องตีความโดยเคร่งครัด และเมื่อผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้รับโทษทาง
วินัยและไม่ได้รับโทษทางอาญาอื่นใดก็จะดำเนินการลงโทษทางอาญาเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2521 มาตรา 26 และ 33 เมื่อผู้ร้องใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงขอให้ศาลเสนอเรื่องให้ตุลาการรัฐธรรมนูญหรือไม่ก่อนที่จะดำเนินการพิจารณาคดีนี้ต่อไป และการที่เพ็ญมีคำสั่งกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2529 ให้ข้าราชการทหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหมแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการทหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น เป็นคำสั่งออกมาภายหลังจากที่ผู้คัดค้านที่ 1 ได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากนี้คำร้องยังเคลือบคลุม เพราะไม่ได้ระบุแจ้งชัดว่าคณะกรรมการ ป.ป.ป. ได้แจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีเมื่อใดนายกรัฐมนตรีมีความเห็นประการใดและสั่งอย่างไร การตีราคาทรัพย์สินและหุ้นไม่แจ้งถึงมาตรการที่ใช้ในการตีราคา ไม่ได้กล่าวว่าได้มาโดยไม่ชอบประการใด ผู้คัดค้านที่ 1 ไม่อาจยกขึ้นเป็นประเด็นข้อต่อสู้ได้ศาลไม่ควรรับคำร้องไว้พิจารณาอนุกรรมการและกรรมการบางคนที่ยื่นสืบและสอบสวนเรื่องนี้ มีสาเหตุโดยตรงกับผู้คัดค้านที่ 1 และจะเรียกทรัพย์สินจากผู้คัดค้านที่ 1 โดยคณะกรรมการ ป.ป.ป. รู้อยู่แต่ก็ไม่เปลี่ยนตัว อีกทั้งการให้ผู้คัดค้านที่ 1 กรอกรายการรายได้นั้นกรอกตามแบบพิมพ์ ซึ่งมีตั้งแต่ปี 2515 เท่านั้น ผู้คัดค้านที่ 1 เข้ารับราชการตั้งแต่ปี 2490 ซึ่งถ้าหากรวมทรัพย์สินที่ได้รับมาแต่ต้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้รัววยผิดปกติ และคณะกรรมการ ป.ป.ป. ก็ไม่ได้ให้ผู้คัดค้านที่ 1 เข้าชี้แจงตามที่ผู้คัดค้านที่ 1 ขอลำสำหรับเรื่องอายุความฟ้องร้องนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้บัญญัติไว้ก็ด้วย เจตนารมณ์ที่จะใช้บังคับแก่ผู้ที่ยังเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่เท่านั้น และระหว่างที่ผู้คัดค้านที่ 1 ดำรงตำแหน่งหน้าที่ราชการทหารนั้นก็ไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น และไม่มีช่องทางหรือโอกาสเอื้ออำนวยให้ได้ทรัพย์สินมาโดยไม่ชอบ บัญชีทรัพย์สินท้ายคำร้องไม่ถูกต้องและส่วนมากไม่ได้เป็นของผู้คัดค้านที่ 1 หรือของผู้คัดค้านที่ 2 หรือผู้คัดค้านที่ 3 การตีราคาและการคำนวณซ้ำซ้อนและเกินความจริง ทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ก็เป็นสินเดิมบ้าง ได้มาโดยเสน่หาบ้าง

ได้มาจากการทำมาหาได้โดยชอบ สำหรับรายได้เงินเดือน เงินเพิ่มค่าการสู้รบเงินเพิ่ม
ค่าวิชา เงินได้จากการเป็นสมาชิกสหภาพนิติบัญญัติวุฒิสภา เงินค่าเลี้ยงดู เบี้ยประชุม
ค่ารับรอง โบนัสและงานพิเศษจากหน่วยงานอื่นของรัฐและรัฐวิสาหกิจหลายแห่งเงิน
สมนาคุณ ค่าสอน ค่ารักษาผู้บังคับบัญชาและบุคคลสำคัญในการบริหารราชการ
แผ่นดินและได้รับจากบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
8,252,000 บาท สำหรับเงินมรดกและดอกผลและบ้านที่อยู่อาศัย รวมกับรายได้ดัง
กล่าวแล้วเป็นเงินประมาณ 24,670,000 บาท ทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินท้าย
คำร้องไม่ใช่เป็นของผู้คัดค้านที่ 1 ทุกรายการ ทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3
ล้วนไม่เกี่ยวข้องเป็นของผู้คัดค้านที่ 1 ผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้มอบให้ผู้คัดค้านที่ 2 และที่
3 ที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 27 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร เป็นของ
บริษัทบ้านพักพรสวรรค์ จำกัด ที่ดินอื่นตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำร้องเป็นทรัพย์สินที่
ผู้คัดค้านที่ 1 ได้มาโดยชอบ หุ่นบริษัททรานส์โอเชียนไลน์คอร์ปอเรชั่น จำกัดและหุ้น
บริษัทปอยหลวง จำกัด ผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับโดยเสน่หาจากนางยุพดี ณ ระนอง ซึ่งผู้
คัดค้านที่ 1 ไม่เคยได้รับเงินปันผลจากหุ้นทั้งสองแห่งเลย เพราะบริษัทแรกจด
ทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อปลายปี 2525 ส่วนบริษัทหลังก็เปลี่ยนผู้บริหารและกลุ่มผู้ถือ
หุ้นเมื่อต้นปี 2525 ผู้คัดค้านที่ 1 ไม่มีหุ้นของบริษัททั้งสองนี้เลย สำหรับหุ้นธนาคาร
ทหารไทย จำกัดผู้คัดค้านที่ 1 ได้เริ่มซื้อมาตั้งแต่ปี 2502 เรื่อยมาจึงไม่อยู่ในบังคับ
ของพระราชบัญญัติดังกล่าว สำหรับดอกผลก็ได้รับเป็นหุ้น เมื่อภายหลังที่มีการร้อง
เรียนคดีนี้ผู้คัดค้านที่ 1 ก็ได้มาโดยชอบทั้งสิ้น ส่วนพันธบัตรรองการค้าหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก็ได้มาด้วยเงินที่ผู้คัดค้านที่ 1 ได้มาโดยชอบ สำหรับเงินฝากธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำร้องรายการที่ 1.8.1 รวม 3 บัญชีนั้นเป็น
เงินที่มีอยู่ก่อนพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวใช้บังคับของกฎหมายนี้และหลังจากพระ
ราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับแล้วผู้คัดค้านที่ 1 ก็ได้นำดอกผลจากเงินดังกล่าวไปฝาก
สมทบรวมกับเงินส่วนตัวของผู้คัดค้านที่ 1 เข้าไปอีก จึงเป็นเงินที่ได้มาโดยชอบ

สำหรับเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำร้องรายการที่ 1.8.2 ทั้งสองบัญชีนี้ผู้คัดค้านที่ 1 ถือแทนนางยุพดีในกิจการของบริษัททรานส์โอเชียนไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่วนบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด ตามบัญชีทรัพย์สิน ท้ายคำร้องรายการที่ 1.8.4 นั้น ผู้คัดค้านที่ 1 เพิ่งเปิดหลังจากถูกร้องเรียนแล้ว สำหรับทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 2 ซึ่งเป็นของภรรยาผู้คัดค้านที่ 1 ทั้งหมดโดยได้มา โดยชอบผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้มอบให้ บัญชีทรัพย์สินท้ายคำร้องมากเกินไปความจริง รายได้ของผู้คัดค้านที่ 2 ที่ได้มาโดยชอบมีจำนวนมากกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ สำหรับ ทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 3 ซึ่งเป็นของบุตรผู้คัดค้านที่ 1 เอง ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้มอบให้แต่ได้รับจากญาติและมิตรสนิทเมื่อปี 2525 ราคาหุ้นที่ผู้คัดค้านที่ 3 ถือครองอยู่มีราคาไม่เกินหุ้นละ 300 บาทขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 2 คัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 2 เคยรับราชการมานานแต่ได้ลาออกเมื่อปี 2517 จึงเป็นข้าราชการบำนาญ ไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติฉบับที่ผู้ร้องกล่าวหา และไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 1 ผู้เป็นสามี ผู้ร้องไม่มีอำนาจร้องคดีนี้ ด้วยเหตุผลทำนองเดียวกับคำคัดค้านของผู้คัดค้านที่ 1 ผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้มอบทรัพย์สินให้ผู้คัดค้านที่ 2 ทรัพย์สินตามบัญชีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างเป็นของผู้คัดค้านที่ 2 ที่หามาได้โดยชอบทั้งสิ้น โดยการประกอบธุรกิจจากการรับราชการ การให้โดยเสน่หา เงินเดือนและเงินบำนาญจากกระทรวงศึกษาธิการรวมเป็นเงิน 729,108.92 บาทรายได้จากกิจการค้าสุราและยาฝิ่นระหว่างปี 2485 ถึง ปี 2491ประมาณ 200,000 บาท รายได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองและกิจการประมงจนถึงปี 2494 รวมเป็นเงิน 500,000 บาทต่อมาเมื่อสมรสกับผู้คัดค้านที่ 1 แล้วได้เลิกกิจการโรงยาฝิ่น แล้วนำเงินบางส่วนรวมกับรายได้อื่นมารวมลงทุนเรื่อยมาจนถึงปี 2517 ทำให้มีรายได้ประมาณ 40,000,000 บาทแล้วได้นำเงินดังกล่าวมาลงทุนในกิจการบางอย่าง เช่นบริษัทบ้านพักพรสวรรค์ จำกัด จนกระทั่งปัจจุบัน ได้เงินจากการจัดงานครบรอบแต่งงานทุกปีรวมประมาณ 5,000,000 บาทมรดก 3,000,000 บาท ได้

มาโดยการให้โดยเสน่หาจากผู้ใหญ่และญาติมิตรในโอกาสต่าง ๆ ประมาณ 500,000 บาท เงินเลี้ยงดูจากบุตรบุญธรรมตั้งแต่ปี 2520 ประมาณปีละ 500,000 บาทเงินดอกผลจากรายได้ดังกล่าวประมาณ 10,000,000 บาท สำหรับบริษัทบ้านพักพรสวรรค์ จำกัด ขณะนั้นมีหนี้สินไม่น้อยกว่า 44,605,217.19 บาท สำหรับทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์บางรายการนั้น ผู้คัดค้านที่ 2 ได้มาโดยเสน่หาและเพื่อจัดการแบ่งให้ทายาทอื่น และได้มาก่อนพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ บางแปลงซื้อมาด้วยเงินส่วนตัว บางแปลงซื้อไว้เพื่อเตรียมเป็นที่ก่อสร้างโรงแรมของบริษัทบ้านพักพรสวรรค์ จำกัด ซึ่งซื้อแทนบริษัทดังกล่าว อสังหาริมทรัพย์บางรายการผู้ร้องตีราคาสูงกว่าเป็นจริงมากและได้ซื้อมาก่อนพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ ที่ดินและบ้านบางแห่งเป็นมรดกตกแก่ผู้คัดค้านที่ 1 บางแห่งเป็นของผู้อื่น สำหรับหุ้นในบริษัทบ้านพักพรสวรรค์ จำกัด นั้น ผู้คัดค้านที่ 2 มีเพียง 4,250 หุ้นสำหรับเงินในบัญชีเงินฝากในธนาคาร 51 บัญชีนั้น เป็นของผู้คัดค้านที่ 2 โดยชอบ บางส่วนเป็นของผู้อื่นที่ผู้คัดค้านที่ 2 ถือแทนและจะต้องชำระให้แก่บริษัทบ้านพักพรสวรรค์ จำกัดเป็นจำนวน 13,070,000 บาท คงเหลือเป็นเงินของผู้คัดค้านที่ 2 อยู่ประมาณ 6,500,000 บาท นอกนั้นเป็นดอกเบี้ยจำนวน 3,855,245.27 บาท ผู้คัดค้านที่ 2 ไม่ได้ร่ำรวยผิดปกติ ขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 3 คัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 3 เป็นบุตรผู้เยาว์ของผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ร้องไม่มีอำนาจร้องคดีนี้ และผู้ร้องไม่มีอำนาจร้องคดีนี้ด้วยเหตุผลอื่นทำนองเดียวกับคำคัดค้านของผู้คัดค้านที่ 1 สำหรับหุ้นในบริษัทบ้านพักพรสวรรค์ จำกัด ของผู้คัดค้านที่ 3 นั้น เพิ่งได้รับเมื่อปี 2525 ภายหลังเมื่อผู้คัดค้านที่ 1 ได้ถูกรื้อเรียนแล้วโดยได้รับมาโดยชอบด้วยเมตตาของญาติผู้ใหญ่คือบรรดาผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทบ้านพักพรสวรรค์ จำกัด ได้ยินยอมรับที่ดินของผู้คัดค้านที่ 3 ที่นำเข้ามาเป็นค่าหุ้นของผู้คัดค้านที่ 3 ส่วนหนึ่ง จำนวน 5,500 หุ้น โดยเสน่หาและไม่ได้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 1 เลย และหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินหุ้น

ละ 300 บาท เพราะกิจการขาดทุนเรื่อยมาและมีหนี้สินประมาณ 44,000,000 บาท
ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยสั่งว่าทรัพย์สินต่าง ๆ
ตามคำร้องขอเป็นของแผ่นดินซึ่งเป็นการร้องขอให้บังคับเอาแก่ตัวบุคคลคือผู้คัดค้าน
ทั้งสามเป็นสำคัญจึงเป็นคำร้องขอซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ต้องร้องขอต่อศาลที่ผู้คัดค้าน
ทั้งสามมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตนั้นแต่ปรากฏตามคำร้องขอของผู้ร้องและคำคัดค้านของ
ผู้คัดค้านทั้งสามว่า ผู้คัดค้านทั้งสามมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตราชบุรี
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตของศาลแพ่งธนบุรี ผู้ร้องขอที่จะยื่นคำร้องขอต่อศาล
แพ่งธนบุรีไม่ชอบที่จะมาร้องขอต่อศาลนี้ซึ่งไม่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ จึง
ให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้รับคำร้องขอของผู้ร้องเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 27 คืบคำร้องขอไปเพื่อให้ผู้ร้องยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจและคืนค่า
ขึ้นศาลทั้งหมดให้ผู้ร้อง ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมอย่างอื่นให้เป็นพับ

ผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้งสามอุทธรณ์คำสั่ง แต่ภายหลังผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ขอ
ถอนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นรับคำ
ร้องของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียม ทั้งสองศาลให้ศาลชั้นต้นร่วมสั่ง
เมื่อมีคำสั่งหรือคำพิพากษา

ผู้คัดค้านทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณา ที่ผู้คัดค้าน
ทั้งสามฎีกาเป็นข้อกฎหมายว่า คำร้องของผู้ร้องไม่มีมูลที่จะร้องและไม่มีความหมายใด

สนับสนุนนั้นศาลฎีกาเห็นว่ายังไม่ควรชี้ขาดในชั้นนี้พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียม
ทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำสั่งหรือคำพิพากษา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้และค่าฤชา
ธรรมเนียมที่ศาลฎีกาให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษามอบ ให้หุ้นในบริษัทบ้านพักพรสวรรค์จำกัด จำนวน
9,250 หุ้น และ 10,000 หุ้น ที่ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 3 ถืออยู่มูลค่า 9,250,000 บาท
และ 10,000,000 บาทตามลำดับ กับเงินฝากในธนาคารกสิกรไทย สาขาปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวน 23 บัญชี ได้แก่ บัญชีเลขที่ 1543, 1544,
1545, 1546, 2316, 3298, 3416, 3525, 3532, 3644, 3716, 3817, 3859, 4223,
5068, 5152, 5185, 5296, 5444, 5506, 5573, 5661, และ 5783 ซึ่งฝากในนามผู้
คัดค้านที่ 2 ตกเป็นของแผ่นดิน ให้ผู้คัดค้านทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันใช้ค่า
ทนายความชั้นอุทธรณ์แทนผู้ร้อง 1,500 บาท ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมอื่นชั้นอุทธรณ์
ให้เป็นพับ

ผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาผู้คัดค้านทั้งสามนำสืบ
ก่อนว่า ผู้คัดค้านที่ 1 รับราชการทหารตั้งแต่ปี 2490 ถึงปี 2528 โดยระหว่างปี 2515
ถึงปี 2516 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดบัญชาทหารบก ระหว่างปี 2516 ถึงปี 2517 ดำรง
ตำแหน่งผู้ชำนาญการกองทัพบก ปี 2518 ถึงปี 2519 ดำรงตำแหน่งรองปลัดบัญชา
ทหารบก ปี 2522 ถึงปี 2526 ดำรงตำแหน่งรองเสนาธิการทหารบกผู้ช่วยผู้
บัญชาการทหารบก รองปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2526 ถึงปี 2528 ดำรงตำแหน่ง

ปลัดกระทรวงกลาโหม และดำรงตำแหน่งดังกล่าวจนเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าวไม่เอื้ออำนวยในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เคยมีหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นว่า ผู้คัดค้านที่ 1 รับราชการโดยไม่มีเหตุมัวหมองไม่เคยถูกสอบสวนปรากฏตามเอกสารหมาย ค.11 และ ค.12 ผู้คัดค้านที่ 1 เคยได้รับเงินเดือนจากการเป็นข้าราชการประจำเป็นเงินประมาณ 2,900,000 บาท และได้รับเงินเดือนในตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติเป็นเงิน 270,000 บาท และตำแหน่งวุฒิสมาชิกเป็นเงิน 112,000 บาท รวมเป็นเงินเดือนในตำแหน่งข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองทั้งสิ้น 3,300,000 บาท ในระหว่างรับราชการผู้คัดค้านที่ 1 มีรายได้โดยชอบอย่างอื่น คือเบี้ยเลี้ยงเบี้ยประชุม โบนัส ซึ่งผู้คัดค้านที่ 1 เป็นกรรมการของสภานิติบัญญัติและวุฒิสภา มีการประชุมประมาณเดือนละ 4 ครั้งมีเบี้ยประชุมครั้งละ 100 บาท รวมเบี้ยประชุมการเป็นสมาชิกทั้งสองสภา 10,000 บาทเศษ ผู้คัดค้านที่ 1 มีตำแหน่งในศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกตั้งแต่ปี 2510 ถึงปี 2524 ได้รับค่าเลี้ยงดูเป็นเวลา 13 ปี เป็นเงิน 180,000 บาทเศษ เป็นกรรมการวิทยุกองทัพบกได้รับเบี้ยประชุมและโบนัสประมาณ 200,000 บาท เป็นกรรมการของสำนักงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับโบนัส 600,000 บาทเศษ และเป็นกรรมการและประธานกรรมการของคณะกรรมการต่าง ๆ คือ คณะกรรมการนิติบัญญัติของกระทรวงกลาโหม คณะกรรมการข้าราชการทหาร คณะกรรมการพิจารณาเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา คณะกรรมการพิจารณาเหรียญกล้าหาญ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานอาคารทหาร คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานอาวุธยุทโธปกรณ์ทหาร คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจมีอาวุธสงคราม คณะกรรมการอนุญาตนำเข้าวัตถุระเบิด คณะกรรมการอุตสาหกรรมทหาร คณะกรรมการดังกล่าวมีการประชุมไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง โดยเฉลี่ยแล้วผู้คัดค้านที่ 1 ได้เบี้ยประชุมเดือนละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท โดยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นเวลา

4 ปี จึงได้เบี้ยประชุมทั้งสิ้นประมาณ 50,000 บาทผู้คัดค้านที่ 1 เป็นกรรมการ
องค์การเบตเตอร์ขององค์การแก้วได้เบี้ยประชุมและโบนัสประมาณ 60,000 บาท
เป็นสมาชิกกลาโหมโดย ตำแหน่ง การดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม และ
ปลัดกระทรวงกลาโหมก็ได้รับเงินรับรองและเบี้ยประชุมเป็นระยะเวลา 4 ปี เป็นเงิน
ประมาณ 1,500,000 บาท ผู้คัดค้านที่ 1 ได้ทำการกวาดวิชาให้นายทหารซึ่งจะเข้า
ศึกษาต่อโรงเรียนเสนาธิการทหารบกได้รับเงินค่าตอบแทนบ้าง เป็นทรัพย์สินบ้าง
รวมกันประมาณ 30,000 บาท เป็นครูสอนวิชาการร่วมอากาศกับพื้นดินที่เกาะ
โอกินาวาประเทศญี่ปุ่น ได้รับค่าตอบแทนเกือบ 100,000 บาท เป็นครูร่วมกับจัสแม็ก
ในการสอนวิชางบประมาณและปลัดบัญชีกองทัพได้รับค่าตอบแทนเกือบ 200,000
บาท ผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับค่าสอนในโรงเรียนทหารหลายแห่งได้รับค่าตอบแทน
ประมาณ 120,000 บาท ซึ่งทำการสอนอยู่ในระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงินค่าตอบแทน
ในการสอนทั้งสิ้นประมาณ 400,000 บาท นอกจากนี้ผู้คัดค้านที่ 1 ยังได้รับเงินรางวัล
จากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานพิเศษเมื่อประมาณปี 2494 กรณีกบฏแมนฮัตตัน
ได้รับรางวัลจากพลเอกกฤษณ์ สีวะรา 50,000 บาท ไปช่วยราชการในกรมตำรวจ
ตามคำสั่งของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้รับเงินรางวัล 2 ครั้งประมาณ 1,000,000
บาท ได้รับรางวัลจากพลเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ประมาณ 50,000 บาท ผู้คัดค้านที่ 1
เป็นนายทหารประจำตัวและติดตามนายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ รองนายกรัฐมนตรี
โดยคำสั่งของพลเอกกฤษณ์ได้รับรางวัลประมาณ 300,000 บาท และในช่วงระยะ
เวลาดังกล่าวได้ทำงานพิเศษให้แก่พลเอกกฤษณ์ ได้รับรางวัลประมาณ 4,000,000
ถึง 5,000,000 บาท เมื่อประมาณปี 2513 ถึงปี 2514 ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นหัวหน้าคณะ
เจ้าหน้าที่ประสานงานไทยสหรัฐอเมริกาในการส่งทหารไปรบที่ประเทศเวียดนามใต้
ได้รับเงินสมนาคุณและเงินทุนธุรกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเงินดังกล่าวผู้
คัดค้านที่ 1 เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประสานงานไทยสหรัฐอเมริกาในการส่งทหาร
ไปรบที่ประเทศเวียดนามใต้ ได้รับเงินสมนาคุณและเงินทุนธุรกิจจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งเงินดังกล่าวผู้คัดค้านที่ 1 ได้นำมาใช้ในประเทศไทยเกือบ 2,000,000 บาท และเมื่อประมาณ 20 ปี มาแล้วผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับทรัพย์สินจาก บิดามารดาประมาณ 3,000,000 บาทเงินต่าง ๆ ที่ผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับได้นำออกไปหาประโยชน์ได้มาประมาณ 7,000,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมแล้วผู้คัดค้านที่ 1 มีรายได้เป็นเงินไม่น้อยกว่า 25,000,000 บาท บ้านที่ผู้คัดค้านที่ 1 พักอาศัยอยู่ในปัจจุบันได้มาจากมารดายกให้ทั้งที่ดินและบ้านทางด้านทิศตะวันออกของบ้านดังกล่าวเป็นของนาง จินตนา พุทธโกษาซึ่งเป็นที่ดินที่มารดาของผู้คัดค้านที่ 1 ยกให้เช่นเดียวกันในที่ดิน ดังกล่าวมีอาคารเลขที่ 317 เป็นของแพทย์หญิงนนทพร นิลวิเศษ ที่ดินทางด้านทิศ ใต้ของบ้านและที่ดินของผู้คัดค้านที่ 1 เป็นของผู้คัดค้านที่ 2 และนางสาวชนิสสา นิลวิเศษส่วนที่ดินทางด้านทิศตะวันตก มารดาของผู้คัดค้านที่ 1 ยกให้นายเชิญ นิลวิเศษ ต่อมานายเชิญ ยกให้แก่นางสาวชาลินี นิลวิเศษซึ่งต่อมานางสาวชาลินีได้สร้าง โรงเรือนในที่ดินดังกล่าวไม่มีเลขที่บ้าน บ้านของผู้คัดค้านที่ 1 เลขที่ 276 บ้านของ แพทย์หญิงนนทพร เลขที่ 317 และบ้านของผู้คัดค้านที่ 2 เลขที่ 137/1 ทั้งสามหลัง รวมกันราคาไม่เกิน 2,000,000 บาทผู้คัดค้านที่ 1 สมรสกับผู้คัดค้านที่ 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2494 ในขณะนั้นผู้คัดค้านที่ 2 รับราชการครูและประกอบอาชีพส่วนตัว โดยช่วยบิดามารดาทำการค้าขาย บิดามารดาของผู้คัดค้านที่ 2 คือ นายบุญฉาย สุนากร และนางเน้ย สุนากรบิดามารดาของผู้คัดค้านที่ 2 ร่วมกับนายบุญเสริม สุนากร ทำการค้าฝิ่นโดยเปิดโรงยาฝิ่นและรวมกันเป็นเอเยนต์เดินเรือทะเลชายฝั่งและ ประเทศข้างเคียง นอกจากนั้น มีกิจการที่บิดามารดาของผู้คัดค้านที่ 2 ดำเนินการเอง คือ เป็นเอเยนต์สุราเดินเรือเมล์ระหว่างปากน้ำชุมพรกับอำเภอเมืองชุมพร และ ประกอบอาชีพประมงโดยทำโป๊ะ มารดาของผู้คัดค้านที่ 2 รับจํานำทรัพย์สินและ ค้าขายขนมด้วย เฉพาะอย่างยิ่งผู้คัดค้านที่ 2 ยังร่วมทุนกับเพื่อนทำการค้าข้าวและแร่ รวมทั้งรับจํานำทองอีกด้วยบิดามารดาของผู้คัดค้านที่ 2 อยู่ในฐานะที่เป็นคหบดีชั้น นำครอบครัวหนึ่ง ทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินบัญชีที่ 1 ท้ายคำร้องลำดับที่ 1

รายการที่ 1.1 เป็นที่ดินของผู้คัดค้านที่ 1 ซึ่งซื้อตามเอกสารหมายเลข ร.27 และเงินที่นำไปซื้อเป็นเงินที่ทำมาหาได้ดังกล่าวมาข้างต้นและผู้คัดค้านที่ 1 ซื้อที่ดินดังกล่าวไว้เพื่อขายหากำไร ที่ดินตามรายการที่ 1.2 ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้ซื้อแทนผู้ถือหุ้นในบริษัท บ้านพักพรสวรรค์ จำกัด โดยนำเงินของผู้ถือหุ้นมาซื้อ ที่ดินดังกล่าวคือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข ร.28 ที่ดินตามรายการที่ 1.3 เป็นที่ดินที่มีผู้นำมาขายฝากแล้วไม่มาไถ่คืน จึงตกเป็นของผู้คัดค้านที่ 1 หุ่นตามรายการที่ 1.4 เป็นหุ้นที่นางยุพดี ณ ระนอง นำมาให้ โดยผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้จ่ายเงินซื้อปัจจุบันนี้บริษัททรานส์โอเชียนไลน์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เลิกกิจการไปแล้ว ผู้คัดค้านที่ 1 ไม่เคยได้รับเงินปันผลจากหุ้นในบริษัทดังกล่าวเลย หุ่นตามรายการที่ 1.5 นางยุพดีเป็นผู้นำมาให้เช่นเดียวกัน และผู้คัดค้านที่ 1 ก็ไม่เคยได้รับค่าตอบแทนจากหุ้นดังกล่าวและผู้คัดค้านที่ 1 ทราบว่าผู้ที่นำหุ้นบริษัทปอยหลวง จำกัด มาให้ผู้คัดค้านที่ 1 ได้ขายหุ้นไปหมดแล้ว หุ่นตามรายการที่ 1.6 ผู้คัดค้านที่ 1 ซื้อมาก่อนปี 2500 หุ่นธนาคารทหารไทย จำกัด ของผู้คัดค้านที่ 1 ในปี 2526 มีอยู่จำนวน 168 หุ่น และได้ซื้อเพิ่มอีกในปี 2528 ททรัพย์สินตามรายการที่ 1.7 ยังคงเป็นของผู้คัดค้านที่ 1 ซึ่งททรัพย์สินตามรายการที่ 1.6 และ 1.7 ผู้คัดค้านที่ 1 นำเงินที่ทำมาหาได้ไปซื้อททรัพย์สินตามรายการที่ 1.8 ผู้คัดค้านที่ 1 มีเงินฝากในธนาคารรวม 9 บัญชีบัญชีเงินฝากต่าง ๆ ตามรายการที่ 1.8.1 และรายการที่ 1.8.3 ผู้คัดค้านที่ 1 ฝากมาก่อนที่ 2518 บัญชีเงินฝากตามรายการที่ 1.8.2 ไม่ใช่เงินของผู้คัดค้านที่ 1 แต่เป็นเงินของนางยุพดีซึ่งทราบในภายหลังว่านางยุพดีนำเงินไปฝากในนามของผู้คัดค้านที่ 1 จึงไม่เคยเบิกจ่ายเงินดังกล่าวจากบัญชีและนางยุพดีบอกว่าเงินจำนวนนั้นเป็นเงินของบริษัททรานส์โอเชียนไลน์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ททรัพย์สินตามบัญชีททรัพย์สินบัญชีที่ 1 ทำยคำร้อง ลำดับที่ 2 เป็นททรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 2 เองและของบริษัทบ้านพักพรสวรรค์ จำกัด ไม่ใช่ททรัพย์สินที่ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้ยกให้ และททรัพย์สินบัญชีดังกล่าวลำดับที่ 3 เป็นททรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 3 ไม่ใช่ททรัพย์สินที่ผู้คัดค้านที่ 1 ยกให้

เช่นเดียวกัน ทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 3 ได้มาจากนายเชษฐ แพทย์หญิงนันทพร นาย
นายสัมพันธ์ จันทราบำรุง และนางยุพดี บ้านเลขที่ 276 เป็นบ้านของผู้คัดค้านที่ 1
ทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินบัญชีที่ 1 ท้ายคำร้องลำดับที่ 2 รายการที่ 2.1 บิดามารดา
ของผู้คัดค้านที่ 2 ยกให้ผู้คัดค้านที่ 2 แต่ทำหลักฐานไว้เป็นการซื้อขาย ที่ดินที่เข้ามา
ปรากฏตามโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข ร.29 สัญญาซื้อขายปรากฏตามเอกสารหมายเลข
ร.30 ที่ดินตามรายการที่ 2.2 รายการที่ 2.3 เป็นที่ดินที่ผู้คัดค้านที่ 2 ซื้อในนามของ
บริษัทบ้านพักพรสวรรค์ จำกัด ที่ดินดังกล่าวปรากฏตามโฉนดที่ดินและหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข ร.31 และ ร.32 ที่ดินตามรายการที่ 2.4
รายการที่ 2.5 รายการที่ 2.6 รายการที่ 2.7 และรายการที่ 2.8 เป็นที่ดินแปลง
เดียวกัน ในที่ดินที่ว่านี้มีบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงและอาคารสำหรับเก็บของ ที่ดินเหล่านี้
นั้นปรากฏตามเอกสารหมายเลข ร.16 ร.17 ร.18 ร.19 และ ร.20 ที่ดินดังกล่าว ผู้คัดค้าน
ที่ 2 ซื้อด้วยทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 2 เอง ที่ดินตามรายการที่ 2.9 ผู้คัดค้านที่ 2 ซื้อ
ร่วมกับนางสาวชนิสสา ทรัพย์สินตามรายการที่ 2.10 เป็นบ้านซึ่งอยู่ในที่ดินตาม
รายการที่ 2.4 รายการที่ 2.5 รายการที่ 2.6 รายการที่ 2.7 รายการที่ 2.8 บ้านเลขที่
2

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ศาสตราจารย์โสภณรัตนกร ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 เดิม ไว้ในคำพิพากษา
ฎีกาที่ 909/2529(คดีระหว่างพนักงานอัยการ กรมอัยการ ผู้ร้องนายบุญธรรม ทอง
ไข่มุกต์ ผู้คัดค้าน) ว่า ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการคือ (1) พนักงาน
อัยการผู้ร้องจะต้องนำเสนอให้ได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ร่ำรวยขึ้นโดยผิดปกติ
หากนำเสนอไม่ได้ศาลก็ไม่อาจสั่งให้ทรัพย์สินนั้นเป็นของแผ่นดินได้ โดยให้เหตุผลว่า
หากศาลจะต้องสั่งให้ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตกเป็นของแผ่นดินตามคำวินิจฉัย
เป็นอย่างอื่นไม่ได้ ก็เท่ากับเป็นการแปลกกฎหมายห้ามมิให้ศาลตรวจสอบการใช้
อำนาจของคณะกรรมการป.ป.ป. อันเป็นองค์กรฝ่ายบริหารย่อมไม่ชอบ พระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 ไม่
ได้ให้บทนิยามคำว่าทรัพย์สินที่ร่ำรวยขึ้นโดยผิดปกตินั้นหมายถึงทรัพย์สินลักษณะ
ใด คำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์ว่า หมายถึงทรัพย์สินที่มีจำนวนมากผิด
ปกติ เมื่อคำนึงถึงฐานะและรายได้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าของทรัพย์สินนั้นซึ่งอาจได้
มาในทางที่ชอบและไม่ชอบ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ศาลจะสั่งให้เป็นของแผ่นดินได้
เฉพาะทรัพย์สินที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบ หากผู้ร้องมิได้นำสืบว่าทรัพย์สินนั้นมีราคา
ตามที่ผู้ร้องอ้างก็ฟังไม่ได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ร่ำรวยขึ้นโดยผิดปกติ ไม่ต้องวินิจฉัยว่า
ได้มาโดยชอบหรือไม่ (2) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่อาจพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าได้
ทรัพย์สินนั้นมาในทางที่ชอบ หลักเกณฑ์นี้น่าจะยังคงใช้ได้ แม้ขณะนี้จะมีพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2530 ใช้บังคับ เพราะหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการที่ศาลจะสั่งให้ทรัพย์สินของเจ้า
หน้าที่ของรัฐเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายใหม่ก็มีหลักเกณฑ์เหมือนกฎหมายเดิม
สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 219/2539 นี้ ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าผู้คัดค้านที่ 1 มี
ทรัพย์สินตามคำร้องรวมแล้วเป็นมูลค่า 71,094,000.23 บาท เมื่อพิจารณาถึงรายได้

และรายจ่ายประกอบกันแล้วถือว่าผู้คัดค้านที่ 1 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร่ำรวยผิดปกติดังที่ผู้ร้องอ้าง กล่าวคือเข้าหลักเกณฑ์ข้อ (1) และได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ข้อ (2) ว่าทรัพย์สินรายการใดบ้างเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบโดยพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ผู้คัดค้านทั้งสามนำเสนอซึ่งการวินิจฉัยในส่วนนี้เป็นดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลซึ่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพ.ศ. 2518 มาตรา 21 ตร. ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม มีข้อสังเกตข้อแรกว่า ทรัพย์สินที่ศาลจะสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินได้เฉพาะทรัพย์สินที่ได้มาในทางไม่ชอบกล่าวคือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตในวงราชการหรือจากการประพฤติมิชอบในวงราชการ หากทรัพย์สินนั้นได้มาโดยชอบแต่มิได้เสียภาษีให้ถูกต้อง ก็ไม่ทำให้ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ร่ำรวยขึ้นโดยผิดปกติตามหลักเกณฑ์ข้อ (1) และเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบตามหลักเกณฑ์ข้อ (2) ข้อสังเกตประการที่สอง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 มีผลย้อนหลังไปบังคับทรัพย์สินที่ได้มาก่อนกฎหมายนี้ใช้บังคับหรือไม่ผู้เขียนเห็นว่า มาตรา 20,21,21 ทวิ,21 ตร. ล้วนบัญญัติถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ซึ่งก็คือหลักเกณฑ์ข้อ (1) ที่พนักงานอัยการจะร้องขอให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในขณะที่ถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการซึ่งเป็นกรณีกฎหมายนี้ใช้บังคับแล้วมิใช่เรื่องกฎหมายมีผลย้อนหลังกับเหตุการณ์ในอดีต ส่วนการที่ได้ทรัพย์สินมาก่อนกฎหมายนี้ใช้บังคับหรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่า มาตรา 20,21 ทวิ,21 ตร. ล้วนบัญญัติถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ซึ่งก็คือหลักเกณฑ์ข้อ (1) ที่พนักงานอัยการจะร้องขอให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในขณะที่ถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏ

แก่คณะกรรมการ ซึ่งเป็นกรณีกฎหมายนี้ใช้บังคับแล้วมิใช่เรื่องกฎหมายมีผลย้อน
หลังกับเหตุการณ์ในอดีต ส่วนการที่ได้ทรัพย์สินมาก่อนกฎหมายนี้ใช้บังคับหากได้มา
โดยไม่ชอบและเป็นทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในขณะ
กฎหมายนี้ใช้บังคับก็อยู่ในเงื่อนไขที่ศาลจะสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้
ตามมาตรา 21 ตี เพราะการได้ทรัพย์สินมาโดยไม่ชอบจากการทุจริตหรือประพฤติดมิ
ชอบในวงราชการย่อมเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยได้กระทำความผิดอยู่แล้ว และยังคง
มีอยู่ในขณะที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ นอกจากนี้โทษริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 18(5) นั้นไม่มีกรณีที่จะใช้เป็นโทษหลักหรือโทษประธานเลยใช้เป็น
เพียงโทษประกอบเท่านั้นไม่มีกฎหมายใดบัญญัติว่าผู้ใดทำความผิดแล้วให้ริบ
ทรัพย์สินแต่เพียงอย่างเดียว ต้องมีโทษจำคุก โทษกักขังหรือโทษปรับมาก่อนแล้วจึง
จะมีโทษริบทรัพย์สินตามมา (ศาสตราจารย์ดร.โกเมนภัทรภิรมย์ วิชากฎหมาย อาญา
มาตรา 1-58 รวมคำบรรยายภาคหนึ่ง ปีการศึกษา 2538 เล่ม 11 หน้า 3 จัดพิมพ์
โดยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา) ดังนั้นพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 มาตรา 21 ตี
ที่ให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินจึงมิใช่โทษริบทรัพย์สินตามประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งมีมาตรา 17 บัญญัติว่า "บทบัญญัติในภาค 1 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาให้ใช้กรณีแห่งความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย เว้นแต่กฎหมายนั้น ๆ
จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น" เมื่อการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา
21 ตี มิใช่โทษริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญาจึงไม่อยู่ในบังคับของ
ประมวลกฎหมายอาญา จึงไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538
มาตรา 28 การที่วินิจฉัยว่า กฎหมายนี้ย้อนหลังไปบังคับถึงทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ได้มาโดยมิชอบ และยังคงมีอยู่ในขณะที่กฎหมายนี้ใช้บังคับได้ น่าจะชอบ
ด้วยเหตุผลแล้ว แต่ที่ให้เหตุผลต่ออีกว่า กฎหมายนี้เป็นเพียงวิธีการที่จะป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอันเป็นวิธีการทางวินัยเท่านั้น ด้วยความเคารพผู้เขียนเห็นว่า อาจมีข้อโต้แย้งได้ เช่นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 80"ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ" และ มาตรา 100"ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย"บทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าต้องมีข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติทางวินัยให้ข้าราชการปฏิบัติตามเสียก่อน จึงจะมีการฝ่าฝืนได้ข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติทางวินัยน่าจะมีผลย้อนหลังไม่ได้ สรุปแล้วพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 ในส่วนที่บัญญัติให้ทรัพย์สินตกเป็นของรัฐมิใช่โทษทางอาญา สามารถใช้บังคับแก่กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีทรัพย์สินร่ำรวยผิดปกติ หรือเพิ่มขึ้นผิดปกติได้ไม่ว่าจะได้ทรัพย์สินมาก่อนใช้กฎหมายนี้หรือไม่ หากยังมีทรัพย์สินมาก่อนใช้กฎหมายนี้หรือไม่ หากยังมีทรัพย์สินนั้นอยู่ในขณะที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ ศาลก็มีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามคำร้องขอได้ วีระชาติเยี่ยมประไพ